



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haryadi Saputro Alias Dargo Bin Sarbo**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegalorejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalorejo, Kec.Tegalorejo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Tukang parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;

Perpanjangan Penangkapana sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan,direhabilitasi di RS Ghrasia sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI SAPUTRO alias DARGO bin SARBO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ke-Dua
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HARYADI SAPUTRO alias DARGO bin SARBO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam Rehabilitasi dan tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A),(Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram)
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B), (Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram)
 - 3) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
 - 5) 1 (satu) buah bong plastik alat hisap sabu,
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 8) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010072757546, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan normor simcard 088227718198.Agar dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan tetap pada penuntutannya.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo dengan menggunakan Handphone melakukan chat WA memesan paket sabu sebanyak 0,5 gram kepada seorang yang nomornya sudah dihapus Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gerai ATM Bank BRI Jl. Wonosari-Yogyakarta, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BRI mentransfer ke rekening BCA atas nama NUR KHOLIS, yang tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan chat WA dari penjual yang memberitahukan bahwa paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah dikirim dan diletakkan di dalam tanah dibawah pohon kelapa dipinggir jalan sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat, Gamping, Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa sesuai pesan Chat WA mendatangi ke alamat peletakan sabu dipinggir jalan sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat, Gamping, Sleman, setelah mendapatkan sabu pesannya tersebut, lalu Terdakwa membawa paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ke

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam almari kamar rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Pebruari 2021 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna bening sebagai persediaan, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu klip tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara mulanya Terdakwa merangkai alat hisap sabu/bong dengan melubangi tutup botol plastic menjadi 2 (dua) lubang dan diberi sedotan 2 (dua) buah dan salah satu sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan mengambil sedikit sabu dan memasukkannya kedalam pipet kaca lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan api hingga keluar asap pada sedotan lainnya yang kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok hingga beberapa kali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 Wib, di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, telah datang teman Terdakwa yaitu : Eka Wahyudi alias Didik, lalu Terdakwa mengajak Eka Wahyudi untuk menghisap sabu dan Terdakwa bersama Eka Wahyudi masuk ke dalam kamar terdakwa yang sudah menyediakan sabu dan alat hisap sabu, lalu Eka Wahyudi merangkaikan alat hisap sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya ke dalam pipet kaca dan membakarnya, setelah keluar asap lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Eka Wahyudi menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang lain yaitu Muhammad Riyanto dan istrinya Ayu Septiana Dewi yang kemudian masing-masing menghisap sabu sebanyak 1 kali, dan kemudian datang masuk ke dalam kamar Ivul Mahendra Putra yang ikut menghisap sabu sebanyak 1 kali, kemudian setelah berkumpul Terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu kembali menghisap sabu tersebut secara bergiliran.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta ke rumah Terdakwa di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt / Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan diatas meja berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor sekitar 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa serbuk, 1 (satu) buah bing plastic alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010072757546, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan normor simcard 088227718198, yang semuanya merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo dengan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan 1 berupa sabu tersebut dengan maksud akan digunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah 4 (empat) kali pemakaian, dan Terdakwa setelah menghisap sabu merasa badannya segar/fit dan tidak mengantuk.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. Lab. 56925 tanggal 9 Pebruari 2021 dengan pasien nama Haryadi Saputro, dari pemeriksaan Urine Narkoba 6P dengan Hasil : Amphetamin (AMP) Positif, Methamphetamine (M-AMP) Positif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : No.Lab.408/NNF/2021 tanggal 17 Pebruari 2021 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO. ST , EKO FERY PRASETYO,S.Si, dan NUR TAUFIK, ST yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor : BB- 408/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak dan berlebel barang bukti, setelah diobuka diberi nomor barang bukti : BB- 880/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram, BB- 881/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram, BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, dengan hasil pemeriksaan :
BB- 880/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
BB- 881/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
BB- 882/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina
Kesimpulan.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 880/2021/NNF dan BB- 881/2021/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut mengandung

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, ternyata tidak ada hak dan tanpa ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo dengan menggunakan Handphone melakukan chat WA memesan paket sabu sebanyak 0,5 gram kepada seorang yang nomornya sudah dihapus terdakwa, kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gerai ATM Bank BRI Jl. Wonosari-Yogyakarta, terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BRI mentransfer ke rekening BCA atas nama NUR KHOLIS, yang tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan chat WA dari penjual yang memberitahukan bahwa paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah dikirim dan diletakkan didalam tanah dibawah pohon kelapa dipinggir jalan sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat, Gamping, Sleman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa sesuai pesan Chat WA mendatangi ke alamat peletakan sabu dipinggir jalan sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat, Gamping, Sleman, setelah mendapatkan sabu pesannya tersebut, lalu terdakwa membawa paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ke

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam almari kamar rumah Terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Pebruari 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna bening sebagai persediaan, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu klip tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara mulanya Terdakwa merangkai alat hisap sabu/bong dengan melubangi tutup botol plastic menjadi 2 (dua) lubang dan diberi sedotan 2 (dua) buah dan salah satu sedotan disambungkan dengan pipet kaca, kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan mengambil sedikit sabu dan memasukkannya kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan api hingga keluar asap pada sedotan lainnya yang kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok hingga beberapa kali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 Wib, di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, telah datang teman Terdakwa yaitu : Eka Wahyudi alias Didik, lalu Terdakwa mengajak Eka Wahyudi untuk menghisap sabu dan terdakwa bersama Eka Wahyudi masuk ke dalam kamar terdakwa yang sudah menyediakan sabu dan alat hisap sabu, lalu Eka Wahyudi merangkaikan alat hisap sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya ke dalam pipet kaca dan membakarnya, setelah keluar asap lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Eka Wahyudi menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang lain yaitu Muhammad Riyanto dan istrinya Ayu Septiana Dewi yang kemudian masing-masing menghisap sabu sebanyak 1 kali, dan kemudian datang masuk ke dalam kamar Ivul Mahendra Putra yang ikut menghisap sabu sebanyak 1 kali, kemudian setelah berkumpul Terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu kembali menghisap sabu tersebut secara bergiliran.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib datang petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta ke rumah terdakwa di Kampung Tegalrejo TR.III/310 Rt/Rw.019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan menemukan diatas meja berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa serbuk, 1 (satu) buah bing plastic alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010072757546, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan normor simcard 088227718198, yang semuanya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Haryadi Saputro alias Dargo Bin Sarbo dengan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 berupa sabu tersebut dengan maksud akan digunakan untuk dirinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah 4 (empat) kali pemakaian, dan Terdakwa setelah menghisap sabu merasa badannya segar/fit dan tidak mengantuk. Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. Lab. 56925 tanggal 9 Pebruari 2021 dengan pasien nama Haryadi Saputro, dari pemeriksaan Urine Narkoba 6P dengan Hasil : Amphetamin (AMP) Positif, Methamphetamine (M-AMP) Positif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : No.Lab.408/NNF/2021 tanggal 17 Pebruari 2021 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO. ST , EKO FERY PRASETYO,S.Si, dan NUR TAUFIK, ST yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor : BB- 408/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak dan berlebel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB- 880/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram, BB- 881/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram, BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, dengan hasil pemeriksaan :

BB- 880/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

BB- 881/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

BB-882/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina

Kesimpulan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 880/2021/NNF dan BB- 881/2021/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut mengandung

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwaterdakwa melakukan perbuatannya tersebut, ternyata tidak ada hak dan tanpa ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SUSANTO, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dihadapan Penyidik.

- Bahwa saksi bersama Tim dari Dires Narkoba Polda D.I. Yogyakarta menangkap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya Di Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya bersama 4 (empat) orang teman-temannya yang kemudian Tim ketahui bernama. EKA WAHYUDI Alias DIDIK, MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat , saksi bersama Tim mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari informasi masyarakat

- Bahwa saksi bersama Tim setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198.
- Bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan yang semuanya diakui miliknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu awalnya sekira setahun yang lalu Terdakwa mendapatkan nomor penjual dari Sdr. TOMI.
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu melalui chat WA di handphonenya yang sudah ia hapus selanjutnya ia membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening dia lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memperoleh informasi pada Handphonenya dari penjual berupa alamat peletakan paket sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menuju alamat peletakan / turunnya paket shabu yang telah dia pesan guna mengambil paket sabu yang dia pesan yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman, kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan paket shabu yang dipesan tersebut kemudian ia bawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021, Terdakwa membagi paket sabu sekitar 0,5 (nol koma lima) gram menjadi 2 bagian dalam plastic klip bening berisi sabu, kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu klip yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan sebagian sabu dari klip yang lain dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara :
Terdakwa bersama temannya EKA WAHYUDI Alias DIDIK merangkai bong dengan menggunakan botol minuman plastik dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah setelah jadi diberikan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang telah disimpan di dalam kamar rumahnya lalu menaruh butiran/serbuk sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan potongan sedotan yang terbuat dari potongan sedotan plastik lalu, lalu pipet kaca tersebut disambungkan ke dalam sedotan / alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok kemudian diberikan kepada EKA WAHYUDI Alias DIDIK selanjutnya datang teman-teman Terdakwa yang lain yaitu : MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE, AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA yang kemudian ikut mencoba dengan bergantian menghisap sabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu saksi bersama anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, saksi bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, yang kemudian ditemukan di dalam rumah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) temannya yang bernama EKA WAHYUDI Alias DIDIK, MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI serta IVUL MAHENDRA PUTRA yang diduga telah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama karena di tempat tersebut masih ada sisa paket sabu dan lengkap dengan peralatan hisapnya. Kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperoleh keterangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengkonsumsi sabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan teman-temannya setelah ditangkap kemudian dibawa ke Mapolda D.I. Yogyakarta untuk

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



pemeriksaan lebih lanjut, serta dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit yang hasil pemeriksaannya terhadap urine Terdakwa diketahui positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang parkir yang memiliki dan mengonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Saksi Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

2 Saksi **MOHAMAD ARDIYANTO** , **SH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polda DI Yogyakarta;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, para saksi Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 10 butir pil Atarax Alprazolam 1mg, 10 butir pil Riklona Clonazepam 2mg dan sebuah HandPhone merek Oppo warna merah dengan No simcard 088806734249, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara membeli melalui Facebook dengan menggunakan HP milik terdakwa pada Bagoz Lmb seharga Rp. 660.000,-, dan mendapatkan 14 butir pil Atarax Alprazolam dan 30 butir pil Riklona Clonazepam, dan terdakwa menjual 20 butir pil Riklona pada saksi YULI SARJIYANTO seharga Rp. 540.000.- namun belum dibayar.

- Bahwa barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Kabkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta dengan kesimpulan : BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 dan BB No Lab 005394/T/03/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 30 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 9 butir pil Atarax Alprazolam, 9 butir pil Riklona.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **APRI RIYALDI MUDYA I.J** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

-Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polda DI Yogyakarta;

-Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, para saksi Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 10 butir pil Atarax Alprazolam 1mg, 10 butir pil Riklona Clonazepam 2mg dan sebuah HandPhone merek Oppo warna merah dengan No simcard 088806734249, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

-Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara membeli melalui Facebook dengan menggunakan HP milik terdakwa pada Bagoz Lmb seharga Rp. 660.000,-, dan mendapatkan 14 butir pil Atarax Alprazolam dan 30 butir pil Riklona Clonazepam, dan terdakwa menjual 20 butir pil Riklona pada saksi YULI SARJIYANTO seharga Rp. 540.000.- namun belum dibayar.

-Bahwa benar barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Kabkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta dengan kesimpulan : BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 dan BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 30 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 9 butir pil Atarax Alprazolam, 9 butir pil Riklona.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **EKA WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Ditres Narkotika Polda D.I. Yogyakarta, yang di terangkan saksi dalam BAP Saksi sudah benar semua, saksi sudah membaca dan membubuhkan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi bersama Tim dari Dires Narkoba Polda D.I. Yogyakarta menangkap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya Di Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya bersama 4 (empat) orang teman-temannya yang kemudian kami ketahui bernama. EKA WAHYUDI Alias DIDIK, MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat , Saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari informasi masyarakat
- Bahwa saksi bersama anggota dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan dari dalam kamar terdakwa menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198.
- Bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan yang semuanya diakui miliknya Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu awalnya sekira setahun yang lalu Terdakwa mendapatkan nomor penjual dari Sdr. TOMI.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual sabu melalui chat WA di handphonnnya yang sudah ia hapus selanjutnya ia membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening dia lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa memperoleh informasi pada Handphonnnya dari penjual berupa alamat peletakan paket sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menuju alamat peletakan / turunnya paket shabu yang telah dia pesan guna mengambil paket sabu yang dia pesan yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman, kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan paket shabu yang dipesan tersebut kemudian ia bawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, terdakwa membagi paket sabu sekitar 0,5 (nol koma lima) gram menjadi 2 bagian dalam plastic klip bening berisi sabu, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu klip yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan sebagian sabu dari klip yang lain dikonsumsi terdakwa bersama teman-temannya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara : Terdakwa bersama temannya EKA WAHYUDI Alias DIDIK merangkai bong dengan menggunakan botol minuman plastik dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah setelah jadi diberikan ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang telah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam kamar rumahnya lalu menaruh butiran/serbuk sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan potongan sedotan yang terbuat dari potongan sedotan plastik lalu, lalu pipet kaca tersebut disambungkan ke dalam sedotan / alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok kemudian diberikan kepada EKA WAHYUDI Alias DIDIK selanjutnya datang teman-teman terdakwa yang lain yaitu : MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE, AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA yang kemudian ikut mencoba dengan bergantian menghisap sabu milik terdakwa tersebut.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu, saksi bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, yang kemudian ditemukan di dalam rumah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) temannya yang bernama EKA WAHYUDI Alias DIDIK, MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI serta IVUL MAHENDRA PUTRA yang diduga telah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama karena di tempat tersebut masih ada sisa paket sabu dan lengkap dengan peralatan hisapnya. Kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperoleh keterangan bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah mengkonsumsi sabu bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan teman-temannya setelah ditangkap kemudian dibawa ke Mapolda D.I. Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit yang hasil pemeriksaannya terhadap urine Terdakwa diketahui positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang parkir yang memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **MUHAMMAD RIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 sekira jam 18.30 Wib, saksi bersama Terdakwa bertempat di Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;telah ditangkap petugas Kepolisian, ketika ditangkap terdakwa bersama saksi dan 3 temannya yang lain, sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa

- Bahwa setelah penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah Terdakwa dengan disaksikan ketua lingkungan setempat;

- Bahwa saksi mengetahui saat penggeledahan dirumah Terdakwa Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198.

Barang - barang tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar rumah Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik dari terdakwa sendiri. Bahwa saksi menjelaskan kronologis penyalahgunaan narkotika Gol. I jenis Sabu yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi di chat WA oleh Terdakwa agar datang ke rumahnya untuk bermain lalu sekira jam 17.30 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk datang memenuhi undangan darinya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bermaksud menagih / mengambil uang angsuran pinjaman Koperasi dari Terdakwa namun saksi tidak mendapatkan uang angsuran darinya lalu saksi berbincang-bincang dan disela perbincangan tersebut Terdakwa menawari saksi untuk memakai sabu di rumah tersebut lalu saksi mengiyakannya selanjutnya saksi diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa yang mana di dalam kamar tersebut sudah tersedia peralatan hisap sabu dan bahan sabunya yang kemudian saksi merangkaikan peralatan hisap sabu tersebut kemudian saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh butiran kristal sabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dan menghisap 1 (satu) kali hisapan kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi ikut menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu datanglah teman teman dari Terdakwa yaitu : MUHAMMAD RIYANTO alias ADE bersama Istrinya bernama AYU SEPTIANA kemudian mereka berdua ikut mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan bergantian kemudian datang IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung minta mencicipi sabu yang telah mereka gunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Kemudian sabu tersebut kembali dikonsumsi bergiliran, menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bersamatemannya sedang menghisap sabu, sekira jam 18.30 WIB telah datang petugas Kepolisian dari Polda DIY datang ke rumah Terdakwa HARYADI SAPUTRO Alias DARGO dan mendapati saksi dan terdakwa serta teman-temannya sedang pesta mengkonsumsi paket sabu di dalam kamar rumah Terdakwa HARYADI SAPUTRO Alias DARGO.

- Bahwa selanjutnya setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan melakukan interogasi serta menggeledah kamar rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya bersama barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polda D.I. Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap saksi dilakukan pemeriksaan urine di RS. Bhayangkara hasilnya urine saksi positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa saksi ikut mengkonsumsi sabu karena membuat pikiran tenang dan tidak mudah capek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terhadap saksi dan ketiga temannya telah diserahkan ke BNN Provinsi Yogyakarta untuk tindak lanjut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir yang memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **AYU SEPTIANA DEWI**, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saat ditangkap petugas Kepolisian, saksi sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa petugas Kepolisian menunjukkan surat tugasnya dan memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa setelah penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah Terdakwa dengan disaksikan ketua lingkungan setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah penggeledahan rumah Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang buktinya berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198.
- Barang - barang tersebut ditemukan petugas di atas meja di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan paket sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penyalahgunaan narkoba Gol. I jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi AYU SEPTIANA DEWI datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk bermain ke rumahnya, di rumah tersebut saya bertemu dengan Terdakwa dan di dalam rumahnya saksi bertemu. EKA WAHYUDI alias DIDIK lalu saksi dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba terdakwa menawarkan saksi untuk mengkonsumsi sabu lalu saksi dan istri saya bersedia mengikuti ajakan terdakwa, lalu saksi diajak masuk ke dalam kamar terdakwa yang mana di dalam kamar tersebut sudah tersedia peralatan hisap sabu dan bahan sabunya.
- Bahwa selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan kemudian diserahkan kepada EKA WAHYUDI alias DIDIK lalu diserahkan ke saksi lalu saksi ikut menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian istri saksi juga menghisap 1 (satu) kali hisapan lalu kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa secara bergantian saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu datanglah temannya Terdakwa bernama IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung minta mencicipi sabu yang telah kami gunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB petugas Kepolisian dari Polda D.I. Yogyakarta datang ke rumah Terdakwa dan mendapati mereka berlima sedang pesta mengkonsumsi paket sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan interogasi serta menggeledah kamar rumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama saksi, istri dan teman-temannya beserta barang bukti ke Polda DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap saksi dilakukan pemeriksaan urine di RS. Bhayangkara hasilnya urine saksi positif mengandung Methamphetamine / shabu;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan cara mengkonsumsi dengan cara : Awalnya saksi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa disitu sudah tersedia peralatan hisap shabu dan bahan sabunya pada waktu itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut ia masukkan ke dalam pipet kaca lalu ia mengkonsumsinya dengan 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya peralatan sabu tersebut diberikan kepada temannya yang bernama EKA WAHYUDI alias DIDIK untuk dihisapnya kemudian ke saksi lalu pipet kaca yang tertempel pada salah satu sedotan saksi bakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut saksi hisap layaknya seperti orang merokok secara bergantian, waktu itu saksi mendapatkan jatah sebanyak 3 (tiga) kali sedotan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu merasakan pikiran tenang dan tidak mudah capek;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum serta sangat menyesal.
- Bahwa terhadap saksi dan ketiga temannya telah diserahkan ke BNN Provinsi Yogyakarta untuk tindak lanjut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang parkir yang memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak bersedia menggunakan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian tersangka sedang mengonsumsi shabu di dalam kamar rumahnya bersama 4 (empat) orang temannya.
- Bahwa petugas Kepolisian menunjukkan surat tugasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengannomor simcard 088227718198.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas di atas meja di dalam kamar diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A) terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi bersama teman-temannya pada pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B) merupakan sisa konsumsi yang terdakwa lakukan pada hari Minggu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di dalam rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan sebagai alat sendok, mengambil shabu yang kemudian diisikan di dalam pipet kaca dan terdakwa penggunaan memisah paket shabu yang telah dibuat menjadi 2 (dua) bagian di dalam plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu terdakwa penggunaan untuk menaruh serbuk / butiran shabu yang kemudian dipasangkan ke dalam bong dan terdakwa bakar untuk dikonsumsi;
- 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu sebagai sarana untuk alat hisap sabu yang terdakwa penggunaan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah terdakwa penggunaan untuk membakar paket sabu yang dikonsumsi;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru terdakwa penggunaan untuk membakar paket sabu yang dikonsumsi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546 terdakwa penggunaan untuk mentransfer dalam proses pembelian paket dan kebutuhan sehari-hari.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198 sebagai sarana terdakwa untuk berhubungan dengan penjual shabu dan sebagai sarana komunikasi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari diberikannya nomor handphone yang diberikan oleh kenalan / teman lama Terdakwa setahun yang lalu bernama TOMI (Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa, kulit sawo matang, 165 Cm, kurus, selalu bawa topi, aktivitas sekitar Malioboro, alamat tidak tahu) yang awal mulanya Terdakwa diberikan nomor penjual sabu namun sudah dihapus jika Terdakwa menginginkan memakai sabu bisa menghubungi nomor yang telah diberikan tersebut, sampai saat ini keberadaannya Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada penjual sabu melalui chat WA di handphonenya yang sudah Terdakwa hapus selanjutnya pesanan diproses oleh penjual sabu tersebut setelah Terdakwa melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh penjual tersebut.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak kenal (nomor yang diberikan oleh Sdr. TOMI dan membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI.
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, oleh penjual paket sabu tersebut mengabarkan kepada Terdakwa melalui chat WA bahwa paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah dikirim dan diletakkan di dalam tanah dibawah pohon kelapa di pinggir jalan tepatnya di sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 gram kepada penjual sabu di rumah Terdakwa melalui chat wa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu di tempat turunnya alamat sabu tersebut yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman.
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan paket shabu yang dipesan tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB paket sabu disimpan di dalam almari kamar rumah lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna bening sebagai stok persediaan, pada waktu itu Terdakwa mengambil sedikit paket shabu yang telah dipecah tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang kebetulan EKA WAHYUDI alias DIDIK kebetulan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta angsuran pinjaman dari Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menawari saksi EKA WAHYUDI untuk bersama mengkonsumsi shabu lalu EKA WAHYUDI bersedia ikut menikmati sabu bersama yang selanjutnya datang teman-teman Terdakwa yang lain bernama, M. RIYANTO beserta istrinya dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL yang juga ikut mengkonsumsi paket shabu bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu tersebut (plastik klip label A) untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang selanjutnya datang teman-teman Terdakwa bernama EKA WAHYUDI alias DIDIK, M. RIYANTO beserta istrinya dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL yang juga ikut mengkonsumsi paket shabu bersama Terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB petugas Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta datang ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan teman-temannya sedang pesta mengkonsumsi paket sabu di dalam kamar rumah Terdakwa bersama 4 (empat) temannya.

- Bahwa petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan serta menggeledah kamar rumah Terdakwa menemukan barang bukti seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) temannya bersama barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polda DI Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di RS. Bhayangkara hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine / shabu.;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi Sabu yaitu awalnya Terdakwa merangkai alat hisap shabu / bong dengan cara melubangi tutup botol plastik menjadi 2 (dua) lubang dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sedotan dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB kami berlima antara Terdakwa, EKA WAHYUDI alias DIDIK, M. RIYANTO beserta istrinya AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan cara seperangkat alat hisap sabu dibuat /dirakit oleh EKA WAHYUDI Alias DIDIK lalu Terdakwa menyediakan pipet kaca dan memasukkan serbuk / butiran sabu lalu pipet tersebut terdakwa bakar

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



menggunakan korek api lalu pipet tersebut keluar asap kemudian ujung sedotan yang satunya Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok sebanyak 1 (satu) kali sedotan kemudian mereka berlima secara bergantian menghisap sabu dengan peralatan hisap sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama EKA WAHYUDI Alias DIDIK sudah dua kali ini yakni pada akhir bulan Januari 2021 dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sedangkan dengan MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI maupun IVUL MAHENDRA PUTRA baru sekali ini yakni pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar lebih fit dan jadi tidak merasa ngantuk / susah tidur.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah 4 (empat) kali dalam pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- 1) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A),(Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram)
- 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,34 (nolkoma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B), (Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram)
- 3) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- 5) 1 (satu) buah bong plastik alat hisap sabu,
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
- 7) 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010072757546,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan normor simcard 088227718198.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian tersangka sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar rumahnya bersama 4 (empat) orang temannya.
- Bahwa petugas Kepolisian menunjukkan surat tugasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah Terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengannomor simcard 088227718198.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas di atas meja di dalam kamar diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A) terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi bersama teman-temannya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B) merupakan sisa konsumsi yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 14.30 WIB di dalam rumah terdakwa.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan sebagai alat sendok, mengambil shabu yang kemudian diisikan di dalam pipet kaca dan terdakwa penggunaan memisah paket shabu yang telah dibuat menjadi 2 (dua) bagian di dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu terdakwa penggunaan untuk menaruh serbuk / butiran shabu yang kemudian dipasangkan ke dalam bong dan terdakwa bakar untuk dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu sebagai sarana untuk alat hisap shabu yang terdakwa penggunaan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah terdakwa penggunaan untuk membakar paket shabu yang dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru terdakwa penggunaan untuk membakar paket shabu yang di konsumsi;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546 terdakwa penggunaan untuk mentransfer dalam proses pembelian paket dan kebutuhan sehari-hari.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengannomor simcard 088227718198 sebagai sarana terdakwa untuk berhubungan dengan penjual shabu dan sebagai sarana komunikasi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari diberikannya nomor handphone yang diberikan oleh kenalan / teman lama Terdakwa setahun yang lalu bernama TOMI (Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa, kulit sawo matang, 165 Cm, kurus, selalu bawa topi, aktivitas sekitar Malioboro, alamat tidak tahu) yang awal mulanya Terdakwa diberikan nomor penjual

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu namun sudah dihapus jika Terdakwa menginginkan memakai sabu bisa menghubungi nomor yang telah diberikan tersebut, sampai saat ini keberadaannya Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada penjual sabu melalui chat WA di handphonenya yang sudah Terdakwa hapus selanjutnya pesanan diproses oleh penjual sabu tersebut setelah Terdakwa melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh penjual tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak kenal (nomor yang diberikan oleh Sdr. TOMI dan membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI.

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, oleh penjual paket sabu tersebut mengabarkan kepada Terdakwa melalui chat WA bahwa paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah dikirim dan diletakkan di dalam tanah dibawah pohon kelapa di pinggir jalan tepatnya di sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman;

- Bahwa Terdakwa memesan Sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 gram kepada penjual sabu di rumah Terdakwa melalui chat wa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu di tempat turunnya alamat sabu tersebut yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman.

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan paket shabu yang dipesan tersebut selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB paket sabu disimpan di dalam almari kamar rumah lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna bening sebagai stok persediaan,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu Terdakwa mengambil sedikit paket shabu yang telah dipecah tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang kebetulan EKA WAHYUDI alias DIDIK kebetulan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta angsuran pinjaman dari Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menawari saksi EKA WAHYUDI untuk bersama mengkonsumsi shabu lalu EKA WAHYUDI bersedia ikut menikmati sabu bersama yang selanjutnya datang teman-teman Terdakwa yang lain bernama, M. RIYANTO beserta istrinya dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL yang juga ikut mengkonsumsi paket shabu bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu tersebut (plastik klip label A) untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang selanjutnya datang teman-teman Terdakwa bernama EKA WAHYUDI alias DIDIK, M. RIYANTO beserta istrinya dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL yang juga ikut mengkonsumsi paket shabu bersama Terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB petugas Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta datang ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan teman-temannya sedang pesta mengkonsumsi paket sabu di dalam kamar rumah Terdakwa bersama 4 (empat) temannya.

- Bahwa petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan serta menggeledah kamar rumah Terdakwa menemukan barang bukti seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) temannya bersama barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polda DI Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di RS. Bhayangkara hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine / shabu.;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi Sabu yaitu awalnya Terdakwa merangkai alat hisap shabu / bong dengan cara melubangi tutup botol plastik menjadi 2 (dua) lubang dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sedotan dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB kami berlima antara Terdakwa, EKA WAHYUDI alias DIDIK, M. RIYANTO beserta istrinya AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan cara seperangkat alat hisap sabu dibuat /dirakit oleh EKA WAHYUDI Alias DIDIK lalu Terdakwa menyediakan pipet kaca dan memasukkan serbuk / butiran sabu lalu pipet tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pipet tersebut keluar asap kemudian ujung sedotan yang satunya Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok sebanyak 1 (satu) kali sedotan kemudian mereka berlima secara bergantian menghisap sabu dengan peralatan hisap sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama EKA WAHYUDI Alias DIDIK sudah dua kali ini yakni pada akhir bulan Januari 2021 dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sedangkan dengan MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI maupun IVUL MAHENDRA PUTRA baru sekali ini yakni pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar lebih fit dan jadi tidak merasa ngantuk / susah tidur.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah 4 (empat) kali dalam pemakaian
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, karena itulah Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 36 Tahun 2009 unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalahguna
2. Unsur Narkotika golongan 1..

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Bagi dirinya sendiri :

Ad 1 Unsur **Penyalahguna** :

Menimbang bahwa **Pengertian “ penyalahguna “ menurut ketentuan pasal 1 angka 15 undang undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpahak atau melawan hukum, adapau pengertian “Setiap (orang)” adalah siapa sajayang dimaksud adalah seorang selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dimana kata setiap dimaksud tidak dapat dipisahkan dari kata “ Penyalahguna “ dalam pengertian tersebut diatas. Sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HARYADI SAPUTRO alias DARGO bin SARBO** dengan menyebutkan identitas yang tercantum dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuai dengan KTP terdakwa dan terdakwa tidak keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut.

- Bahwa awal mulanya terdakwa se-tahun yang lalu diberikan nomor handphone penjual sabu oleh teman lama terdakwa setahun yang lalu bernama TOMI (Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa, kulit sawo matang, 165 Cm, kurus, selalu bawa topi, aktivitas sekitar Malioboro, alamat tidak tahu) yang nomornya sudah dihapus, jika terdakwa menginginkan memakai sabu bisa menghubungi nomor yang telah diberikan tersebut, dan sampai saat ini keberadaan temannya terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada penjual sabu melalui chat WA di handphonenya yang sudah terdakwa hapus selanjutnya pesanan diproses oleh penjual sabu tersebut setelah terdakwa melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh penjual tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI.

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama kemudian penjual paket sabu tersebut mengabarkan kepada terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat WA bahwa paket sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah dikirim dan diletakkan di dalam tanah dibawah pohon kelapa di pinggir jalan tepatnya di sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu di tempat turunnya alamat sabu tersebut yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman, selanjutnya terdakwa membawa paket sabu miliknya ke rumah terdakwa.

- Bahwa esok harinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dan terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening sebagai stok persediaan, pada waktu itu terdakwa kemudian mengambil sedikit paket shabu dari salah satu klip plastik, lalu terdakwa konsumsi sendiri sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara yaitu awalnya terdakwa merangkai alat hisap shabu / bong dengan cara melubangi tutup botol plastik menjadi 2 (dua) lubang dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sedotan dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali mengambil paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, yang kebetulan telah datang EKA WAHYUDI alias DIDIK datang ke rumah terdakwa untuk meminta angsuran pinjaman dari terdakwa, pada waktu itu terdakwa menawari saksi EKA WAHYUDI untuk bersama mengkonsumsi shabu lalu EKA WAHYUDI bersedia ikut menikmati sabu bersama yang selanjutnya datang teman-teman terdakwa yang lain bernama, M. RIYANTO beserta istrinya dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL yang juga ikut mengkonsumsi paket shabu bersama dengan terdakwa.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu :EKA WAHYUDI alias DIDIK, M. RIYANTO beserta istrinya AYU SEPTIANA DEWI dan IVUL MAHENDRA PUTRA Als. IPUL mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian dengan cara seperangkat alat hisap sabu dibuat /dirakit oleh EKA WAHYUDI Alias DIDIK lalu terdakwa menyediakan pipet kaca dan memasukkan serbuk / butiran sabu lalu pipet tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api lalu pipet tersebut keluar asap kemudian ujung sedotan yang satunya terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok sebanyak 1 (satu) kali sedotan kemudian mereka berlima secara bergantian menghisap sabu dengan peralatan hisap sabu tersebut, pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama EKA WAHYUDI Alias DIDIK sudah dua kali ini yakni pada akhir bulan Januari 2021 dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sedangkan dengan MUHAMMAD RIYANTO Alias ADE dan AYU SEPTIANA DEWI maupun IVUL MAHENDRA PUTRA baru sekali ini yakni pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar lebih fit dan jadi tidak merasa ngantuk / susah tidur.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah 4 (empat) kali dalam pemakaian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya dengan alamat Kampung Tegalrejo TR. III/310 Rt/Rw 019/006, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan petugas Kepolisian tersangka sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar rumahnya bersama 4 (empat) orang temannya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap Sabu;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013010072757546;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 088227718198.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas di atas meja di dalam kamar diakui seluruhnya merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. Lab. 56925 tanggal 9 Februari 2021 dengan pasien nama Haryadi Saputro, dari pemeriksaan Urine Narkoba 6P dengan Hasil : Amphetamin (AMP) Positif, Methamphetamine (M-AMP) Positif. Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menggunakan sabu, terdakwa tidak punya hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dari Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana narkotika golongan 1 dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu tersebut tanpa didasari alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 jo pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka unsur “ Setiap Penyalahguna telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur “Narkotika golongan I ”

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : No.Lab.408/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO. ST , EKO FERY PRASETYO,S.Si, dan NUR TAUFIK, ST yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor : BB- 408/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB- 880/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus platik klip kode A berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram, BB- 881/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus platik klip kode B berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram, BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB- 880/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

BB- 881/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

BB- 882/2021/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina

Kesimpulan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB- 880/2021/NNF dan BB- 881/2021/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB- 882/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “ Narkotika golongan 1” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ **Bagi dirinya sendiri** “

Menimbang , bahwa unsur ini mensyaratkan untuk penyalahgunaan narkotika golongan 1 hanya diperuntukkan untuk kepentingan dirinya sendiri,

- Bahwa awal mulanya terdakwa setahun yang lalu diberikan nomor handphone penjual sabu oleh teman lama terdakwa setahun yang lalu bernama TOMI (Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa, kulit sawo matang, 165 Cm, kurus, selalu bawa topi, aktivitas sekitar Malioboro, alamat tidak tahu) yang nomornya sudah dihapus, jika terdakwa menginginkan memakai sabu bisa menghubungi nomor yang telah diberikan tersebut, dan sampai saat ini keberadaan temannya terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah 4 (empat) kali dalam pemakaian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa melakukan pemesanan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri dengan cara membayar melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR KHOLIS dengan nomor rekening lupa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB menggunakan ATM BRI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu di tempat turunnya alamat sabu tersebut yakni di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sebelah utara perempatan Demak Ijo, Jl. Lingkar Barat Gamping, Sleman, selanjutnya terdakwa membawa paket sabu miliknya ke rumah terdakwa.

- Bahwa esok harinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB terdakwa mengambil paket sabu sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dan terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua)

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening sebagai stok persediaan, pada waktu itu terdakwa kemudian mengambil sedikit paket shabu dari salah satu klip plastik, lalu terdakwa konsumsi sendiri sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara yaitu awalnya terdakwa merangkai alat hisap shabu / bong dengan cara melubangi tutup botol plastik menjadi 2 (dua) lubang dengan tutupnya diberi sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca kemudian setelah itu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu dengan menggunakan sedok yang terbuat dari potongan sedotan lalu serbuk tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu keluar asap pada sedotan satunya, lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sedotan dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar lebih fit dan jadi tidak merasa ngantuk / susah tidur

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Ri No 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI SAPUTRO alias DARGO bin SARBO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **HARYADI SAPUTRO alias DARGO bin SARBO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta bungkusnya (Label A), (Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,10496 gram)
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat +/- 0,34 (nolkoma tiga empat) gram beserta bungkusnya (Label B), (Hasil uji lab, berat bersih serbuk Kristal 0,02698 gram)
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol.1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bong plastik alat hisap sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6013010072757546, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan normor simcard 088227718198.Agar dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, **Erna Indrawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sundari, S.H., M.H.**, **Heri Kurniawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUS YULIANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Eko Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Yuliani, S.H